성희롱·성폭력 고충처리 절차 및 매뉴얼

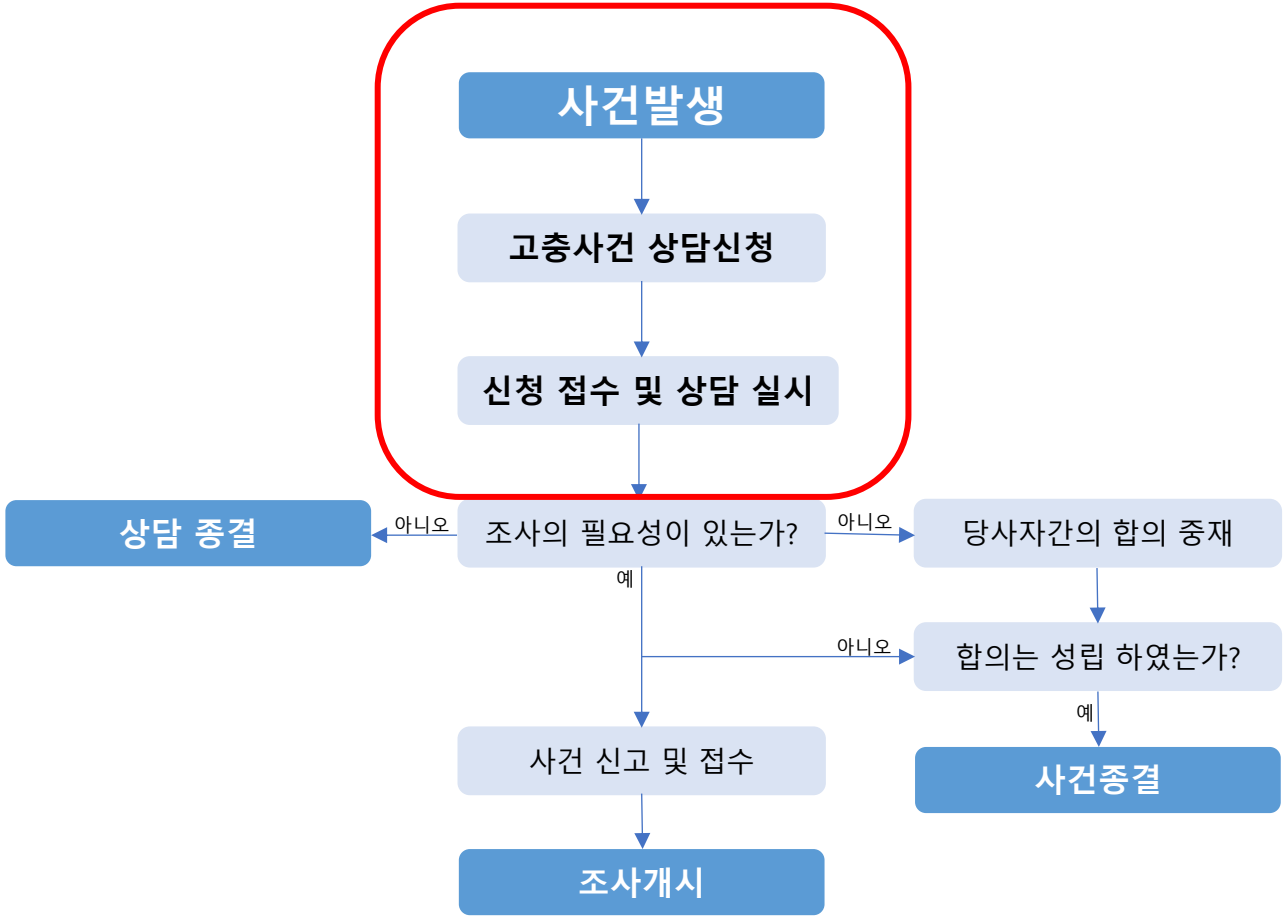
Ciel MOBILITY

2023.04.01 제정
2024.11.29 개정

사건 처리 절차

성희롱 ·성폭력 사건 처리 절차 개관

1) 상담, 신고 및 접수



①상담

상담은 성희롱·성폭력 사건 처리의 시작.
성희롱과 관련하여 상담이나 고충처리를 원하는 사람은 언제든지 서면, 전화 등 사내 통신망, 인터넷 메일 및 방문 등의 방법으로 고충처리창구에 상담하고 고충의 처리를 요구할 수 있다.
피해자 뿐 아니라 제3자, 가해자, 회사 모두 가능하다.

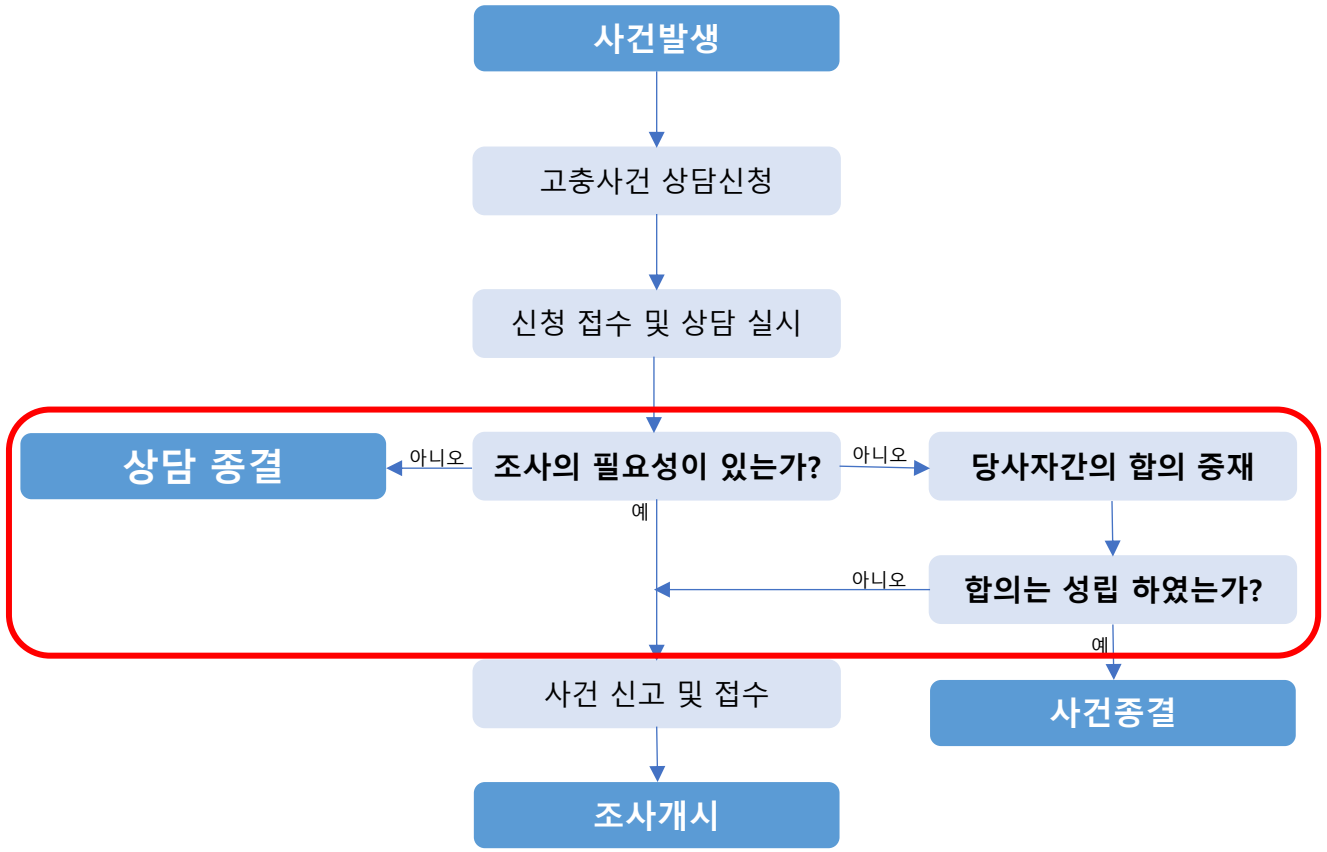
고충상담원(이하 “상담원”이라 한다.)은 성희롱에 관한 상담이나 고충처리의 신청을 받은 경우에는 지체 없이 상담에 응하여야 하며, 일차적으로 사건을 조사·확인한다. 피해자가 편안한 분위기에서 상담하도록 상담실 등 독립된 상담공간에서 상담하는 것이 바람직하며, 가능하다면 같은 성(性)의 상담자가 상담할 수 있도록 배려하여야 한다. 또한 상담과정에서 호기심에서 비롯된 듯한 질문이나 피해자가 성적 굴욕감이나 수치심을 느낄 수 있는 질문은 자제하여야 한다.

상담원은 상담 시에는 관련 법령, 사건처리 절차 등 피해자에게 필요한 정보를 제공해야 한다. 일반적으로 상담원이 상담에 앞서 상담자에게 고지하여야 할 사항은 다음과 같다.

○ 성희롱 사건 관련 법령 및 규정, 기관 소개
○ 고충처리창구에서 제공할 수 있는 서비스의 종류와 범위
○ 성희롱 사건의 일반적인 처리 절차
○ 성희롱 사건의 다양한 해결방안에 대한 장 ·단점 비교
○ 피해자의 의사에 따른 해결방안의 전망과 그 한계
○ 비밀보장에 대한 기관 내 방침과 그 한계

성희롱 ·성폭력 사건 처리 절차 개관

1) 상담, 신고 및 접수



②다양한 해결방안 모색

상담원은 내담자와 충분한 시간을 갖고 상담한 후, 곧바로 성희롱 사건을 신고 및 접수할 것이 아니라 내담자와 함께 다양한 해결방안을 검토할 필요가 있다. 이 단계에서는 성희롱 사건의 신고를 비롯한 공식적 해결방안 뿐 아니라 각종 비공식적 해결방안까지 다각도로 검토한다. 다양한 해결방안의 장·단점을 살펴보고, 내담자의 의사를 존중하여 해결방안을 선택한다.

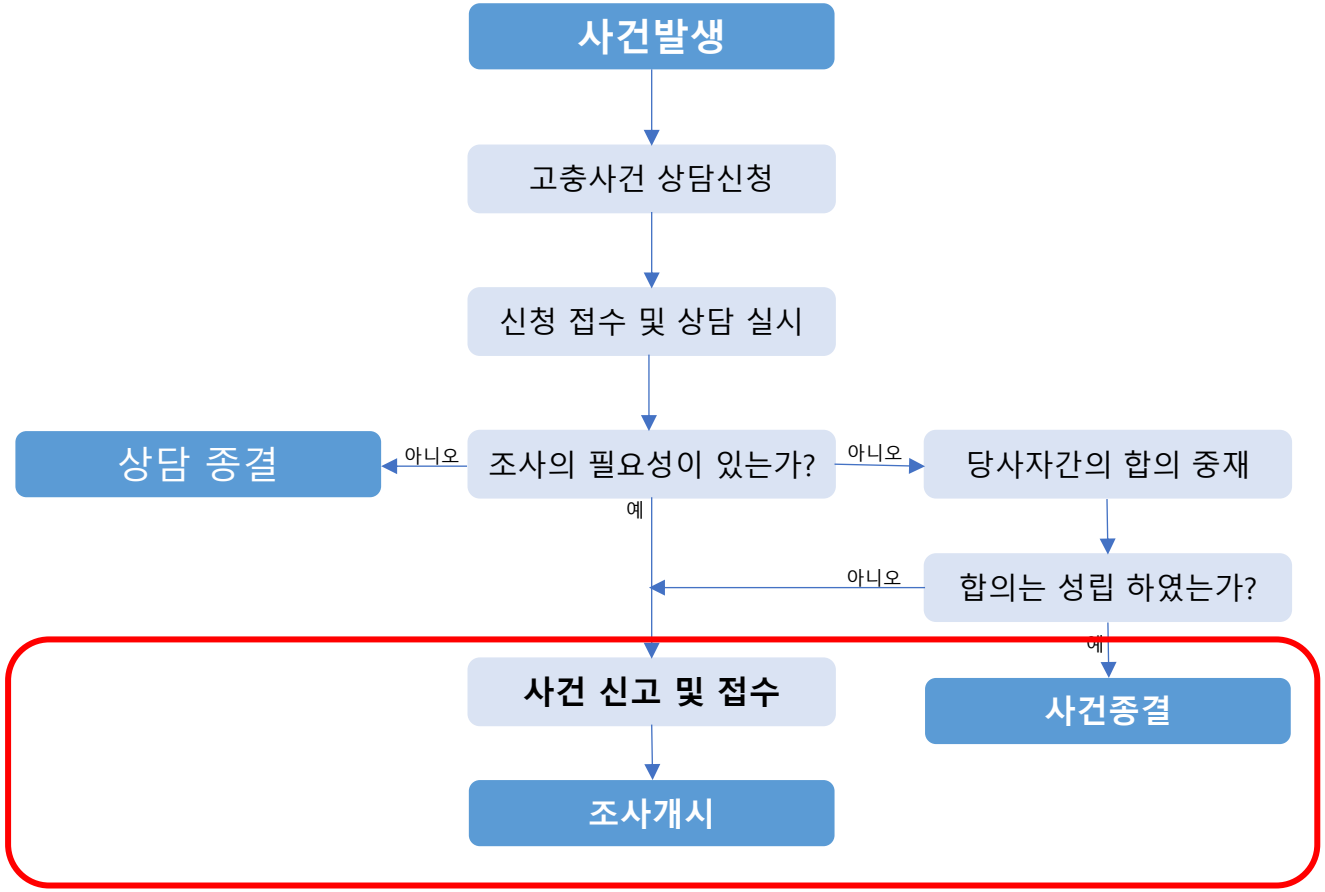
만일 피해자가 당사자와의 합의를 통한 분쟁의 해결을 원한다면, 가해자와의 상담을 통하여 사건에 대한 의견을 청취하고 가해자도 합의의 의사가 있는 것이 확인되는 경우에는 사건의 사실관계에 대한 별도의 조사 과정 없이 상담기구의 중재로 당사자들 간의 합의로 사건을 원만히 종결시킬 수 있다.

합의의 중재는 일종의 비공식적 절차에 해당되므로 일정한 형식이나 기준이 있을 수 없고 다양한 방식으로 진행될 수 있다. 중재 과정에서 가해자와 피해자를 대면시키는 것은 불필요한 오해가 발생할 우려가 있어서 바람직하지 못하다. 따라서 상담의 진행과정에 비추어 사실관계가 어느 정도 파악된 시점에, 당사자의 의사를 명확히 확인한 다음, 무엇보다도 피해자의 의사를 존중하는 방향으로 합의의 중재가 이루어지는 것이 바람직하다. 이 경우 상담원의 경험이나 역량이 부족한 경우에는 신뢰할 만한 상급자 또는 외부인을 참여시킬 수 있다.

한편, 내담자가 상담을 통해 상담목표를 달성했다고 판단되면 상담을 종결한다. 이때 상담내용을 바탕으로 성희롱 사건을 신고 받아 접수할 수도 있지만, 상담차원에서 종결될 수도 있다. 상담접수 시 호소했던 내담자의 문제가 어느 정도 해결되었는지를 평가하고, 문제가 해결되며 다른 상담목표나 호소문제가 없다면 상담을 종결한다. 그러나 상담의 접근방법 및 절차가 성과를 거두지 못했다고 판단되면 다른 방법과 절차를 강구해야 한다.

성희롱 ·성폭력 사건 처리 절차 개관

1) 상담, 신고 및 접수



③신고 및 접수

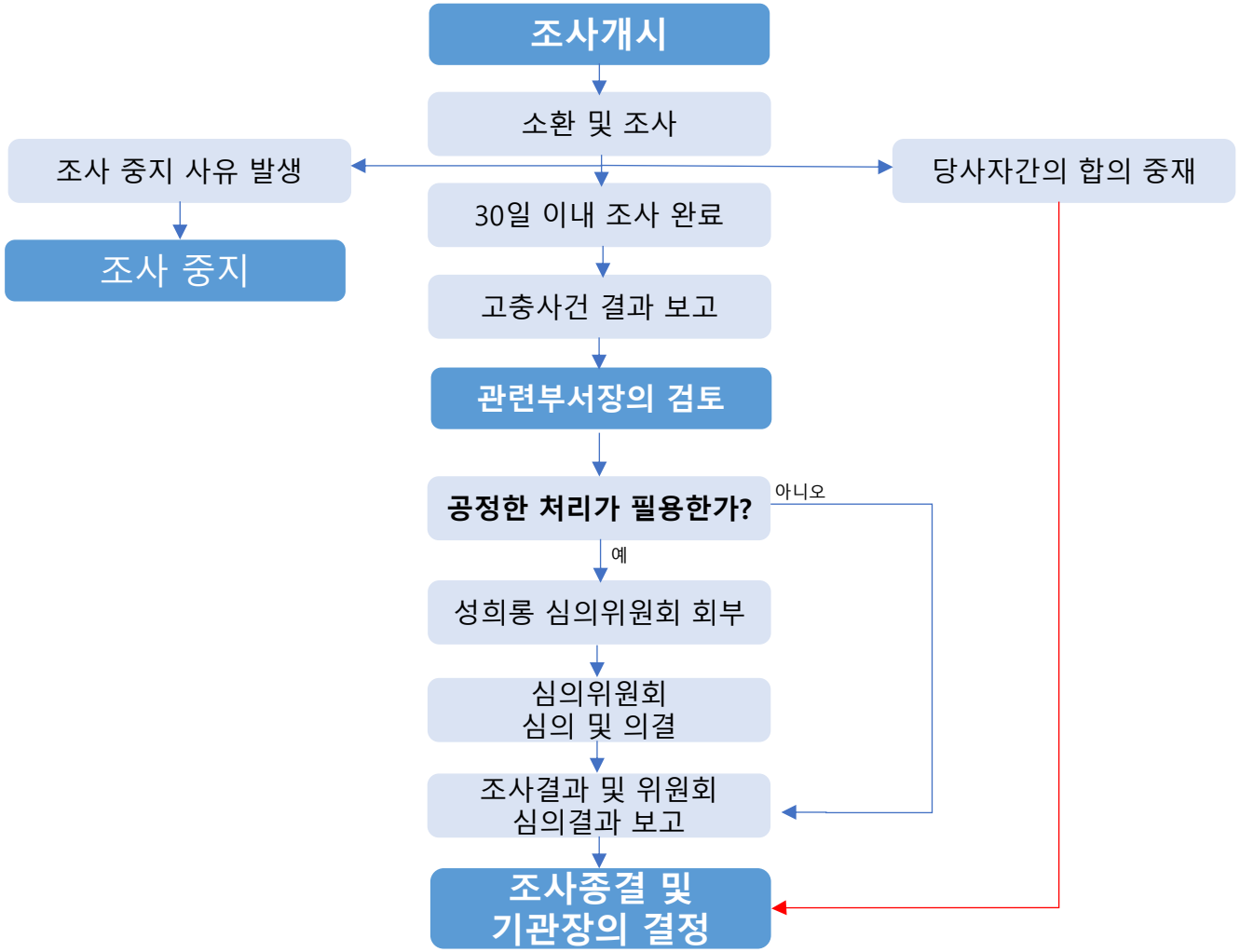
성희롱 사건의 피해자는 상담원과의 상담 또는 상담 없이 사건을 신고할 수 있다. 신고는 서류작성 및 날인 후 제출을 통해 이루어져야 한다. 신고서 접수 이전의 사건 관련 면담기록은 원칙적으로 상담기록에 속하며 비록 그 내용이 사건에 대한 중요한 서술을 포함하고 있다 할지라도 신고 절차를 대체할 수는 없다. 만약 신고인이 문서작성을 하기에 불가능한 상황이라면 상담원 참관 하에 구술로 신고 접수를 할 수 있으며 이 경우 녹음이나 속기로 기록을 보존한다.

한편, 성희롱 사건의 신고 및 접수 단계에 있어서 피해자의 인적사항과 상담내용에 대해서는 최대한 비밀이 보장되어야 한다. 실제로 대부분의 피해자들은 본인의 신분을 드러내지 않고 사건이 해결되기를 희망한다. 만일 비밀보장 조치에 대한 신뢰가 부족하면 피해자는 대부분 문제를 덮을 것이다. 피해자가 신분이 노출될 가능성이 높다는 것을 알면서도 신고를 한다면 이는 곧 사직 내지 해직을 각오하고 하는 것이다. 즉, 비밀보장의 원칙이나 방침이 확고하게 수립되지 않은 경우에 성희롱에 대처하는 피해자의 대응은 극단적일 수밖에 없다.

그럼에도 불구하고, 현실적으로 피해자를 드러내지 않고 문제를 해결하는 것은 불가능하다. 사건 조사 과정이나 필요에 따라 신고인 관련 정보 및 신고 내용이 제공될 수 있으며 이 과정에서 피신고인의 정보도 함께 제공될 수 있다는 점을 고지하여야 한다. 아울러 상담원은 비밀보장과 관련하여 상담소 및 학교 당국이 취하고 있는 방침과 상담이나 문제해결, 사건 조사 과정에서 발생할 수 있는 여러 상황에서의 제약점 등에 대한 정보를 내담자에게 충분히 제공해야 한다.

성희롱 ·성폭력 사건 처리 절차 개관

2) 조사



①조사위원회의 구성과 운영

고충상담원은 직접 성희롱·성폭력 사건을 조사할 수도 있지만, 별도의 조사위원회를 구성하여 조사하게 할 수도 있다. 사건의 조사는 신고인 및 피신고인의 지위나 명성에 관계없이 공정하고 객관적으로 진행되어야 하고 회사의 명예를 위해 특정한 방향으로 유도되어서는 안 된다. 상담원은 성희롱·성폭력 사건에 대한 공정하고 객관적인 태도를 유지해야 하며 이를 위해서는 일차적으로는 상담원의 독립성이 요구된다.

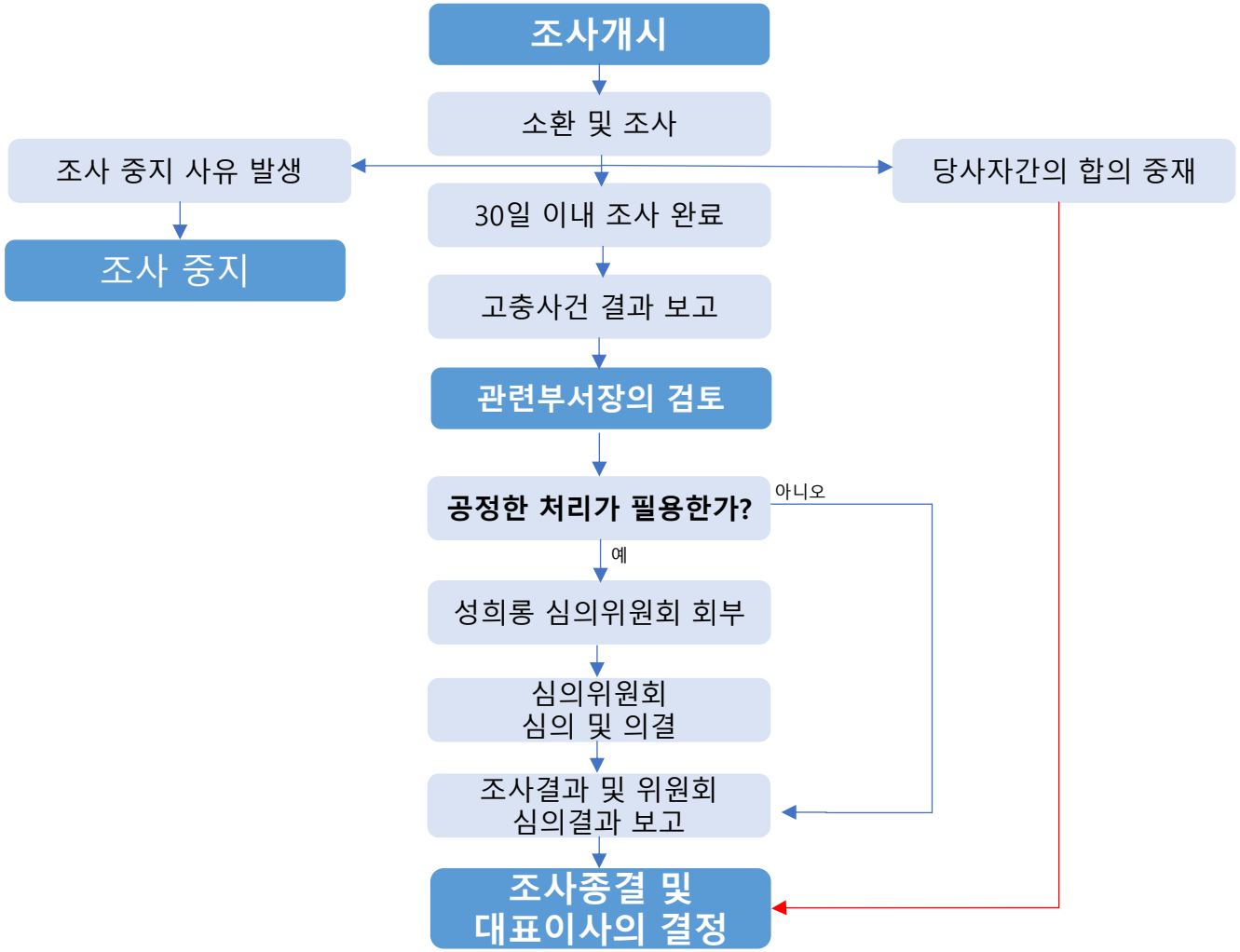
사건을 조사하는 조사위원회가 구성되는대로 조사절차에 착수하여야 한다. 통상적으로 조사는 신청을 접수한 날로부터 법령 내지 규정에 정해진 기간(30일) 내에 완료하여야 하지만, 불가피한 사유가 있는 경우에는 조사기간의 연장이 가능하다.

상담원뿐 아니라 조사위원도 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 고충사건 조사과정에서 알게 된 신고인 및 피신고인의 신원은 물론 그 내용에 대해서도 누설해서는 안 된다.

성희롱·성폭력과 관련된 피해의 주장이 제기된 경우에 행위자 및 관리자가 피해자 및 조사 등에 협력하는 자에 대하여 고충의 상담 및 협력 등을 이유로 불이익한 조치를 하여서는 안 되며, 행위자 등의 보복과 동료들의 비난으로부터 보호하는 조치를 취하여야 한다.

성희롱 ·성폭력 사건 처리 절차 개관

2) 조사



②조사절차

가. 사실관계 확인

상담원은 일차적으로 신고인·피신고인 관련 제3자 등의 진술서와 제출된 관련 증거자료 등을 검토하고, 피신고인에게 신고사실을 고지하고 출석을 요청하여 신고 된 사건의 구체적인 사실관계를 정확히 파악해야 한다.

상담원은 정확한 청취 및 해석을 통해 사건에 대한 종합적인 관점을 확립해야 한다. 이를 위해서 상담원은 필요한 경우 진술조서형식의 문답서를 이용하여 신고인이나 피신고인을 조사함으로써 사실관계를 정확하게 규명하여야 한다.

나. 합의 및 중재

상담원이 직접 사건을 조사하는 경우에는 조사과정에서 사건의 특성 및 심각성과 반복성 정도와 신고인과 피신고인의 상황과 입장 등을 종합적으로 고려하여 적절한 해결책을 모색하고 합의 및 중재를 시도할 수 있다.

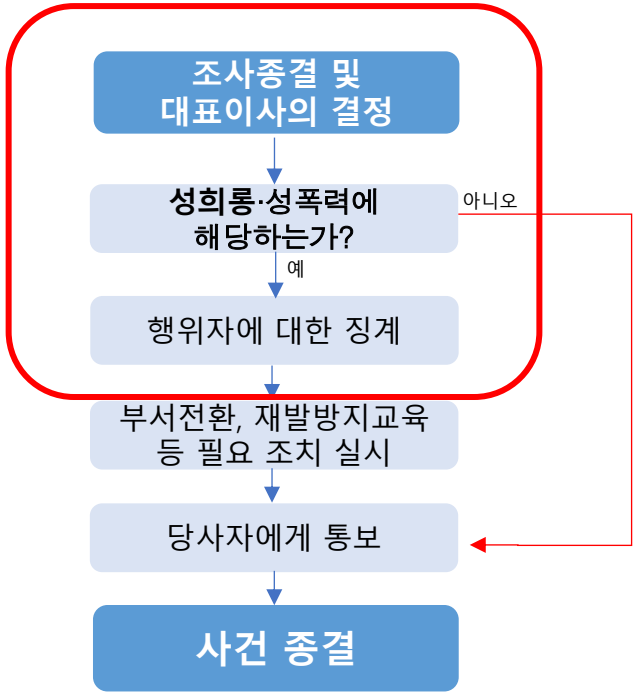
다. 조사종료와 중단

성희롱·성폭력 사안의 공정한 처리를 위하여 필요한 경우 고충심의위원회를 거칠 수 있으며, 상담원·조사위원회에서 조사를 완료하면 지체없이 그 결과를 대표이사에게 보고한다.

회사 내부적으로 조사가 진행 중인 사안이 법령에 의해 다른 회사 또는 기관에서 조사 또는 처리중이거나, 피해자가 조사에 협조하지 않는 때에는 조사를 중지할 수 있다.

성희롱 ·성폭력 사건 처리 절차 개관

2) 사건 종결



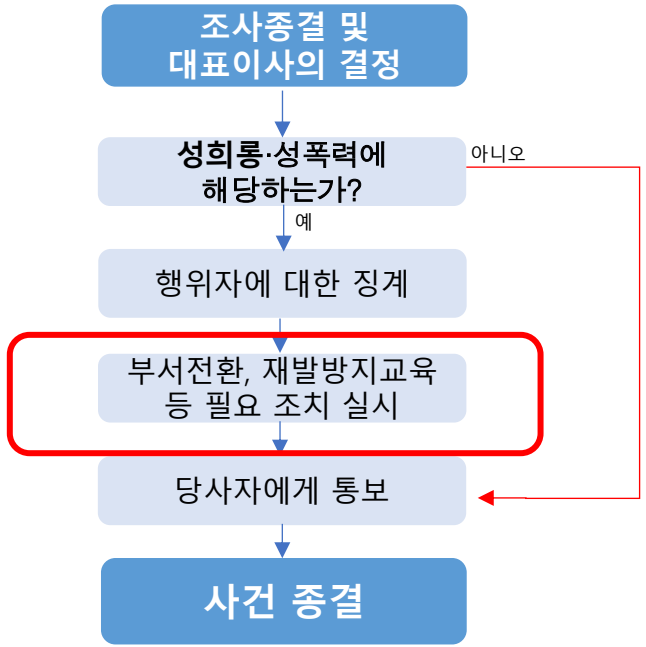
①처분 절차

사건에 대한 조사결과 성희롱·성폭력이 인정되지 않을 경우에는 당사자에게 통보한 후 종결하고, 성희롱·성폭력이 인정될 경우에는 사안의 경중에 따라 조치를 취한다.
그에 대한 최종적인 결정권은 원칙적으로 대표이사에게 있지만, 회사의 내부 규정에 따라서 고충심의위원회나 징계위원회가 처분을 내릴 수도 있다.

특히 대표이사는 성희롱·성폭력의 재발방지를 위하여 필요한 경우 부서전환, 행위자에 대한 재발방지 교육 등 필요한 각종 조치를 내릴 수 있다. 대표이사는 징계사유에 해당된다고 인정될 때에는 특별한 사유가 없는 한 행위자에 대한 징계 등 제재절차에 회부하여야 한다.

성희롱 ·성폭력 사건 처리 절차 개관

2) 사건 종결



②가해자에 대한 처분

가. 피해자에 대한 사과 및 재발방지 교육

가해자에 대한 일차적인 처분은 피해자에 대한 사과이다. 사과문은 피신고인의 자발적인 의지와 노력으로 작성되어야 한다.

성희롱 재발방지를 위한 교육 프로그램은 사건의 성격과 교육 대상자의 개인적 특성에 따라 차별적으로 구성될 수 있다.

나. 공간분리

공간분리는 피해자의 회복과 정상적인 업무활동을 위해 필요한 조처이며 그 기간이나 방식 등은 사건별로 다르게 나타날 수 있다. 이러한 조정이 제대로 지켜지기 위해서는 상담·조사기구의 지속적인 확인과 개입이 요구된다.

다. 배상

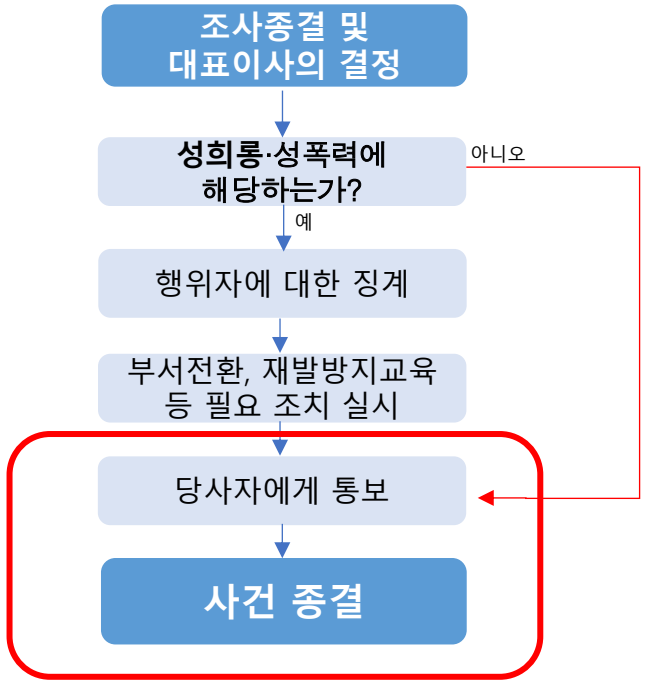
피해자가 전문적인 상담과 치료를 필요로 하는 상황일 경우 그에 따른 비용을 피신고인이 부담하게 할 수 있다. 이러한 비용은 실제로 적용될 수 있는 치료의 종류와 기간에 따라 다르게 산정될 수 있으며 전문의의 자문을 근거로 하여 책정되는 것이 바람직하다.

라. 징계

징계는 사건으로 인해 발생한 피해의 정도가 심각하거나 피신고인의 가해행위가 회사나 담당자의 개입에도 불구하고 지속적으로 반복된 경우에 내려진다. 징계절차는 피신고인의 신분이나 지위에 따라 다르다.

성희롱 ·성폭력 사건 처리 절차 개관

2) 사건 종결



③사후 조치

성희롱 사건의 처리 후 그 결과를 당사자에게 서면으로 통지함으로써 성희롱 사건은 종결된다. 하지만, 성희롱 사안에 대한 조치 후에도 피해자에 대한 성희롱이 재발되거나 보복이 이루어지지 않도록 지속적인 관심을 가질 필요가 있다.

특히 가해자에 대한 처분에 교육 프로그램 이수가 포함된 경우에는 교육 프로그램 이수 후의 가해자의 태도 변화를 확인할 필요가 있다.

감사합니다.

Ciel
MOBILITY